国道241线博白龙潭路段“12·16”较大道路交通事故调查报告

2021年12月16日23时10分许，在玉林市境内的国道241线博白龙潭路段（G241线3432公里+500米处），发生一起3车相碰撞的道路交通事故，造成4人死亡、1人受伤以及3车不同程度损坏，直接经济损失381万元。

事故发生后，自治区党委、政府和玉林市委市政府高度重视。自治区、市领导先后作出批示，要求全力抢救受伤人员，认真做好善后处置工作，查明事故原因，切实吸取教训，严格落实道路交通安全管理各项措施，严防各类道路交通事故的发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经玉林市人民政府批准，成立了国道241线博白龙潭路段“12·16”较大道路交通事故调查组（以下简称“调查组”），由市人民政府副秘书长担任组长，市应急管理局、公安局、交通运输局、人力资源社会保障局、总工会为成员单位，全面负责事故调查工作。调查组下设技术（应急评估）组、管理组和综合组，并委托有关专业技术鉴定机构参与事故调查工作。

调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求

是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故相关情况

（一）车辆情况

1.桂E11181重型特殊结构货车，品牌型号：福田牌BJ5258GJB-5，车辆识别代号：LVBV6PEC0BL015862，发动机号：MH4F2B00096，出厂日期：2011年6月2日，强制报废期止：2027年3月26日，检验有效期止：2022年3月31日，初次登记日期：2012年3月26日，使用性质：营转非，核定载质量：10605kg，机动车所有人：赖祖权，登记住所：广西合浦县白沙镇东风村委会斗坎村9号，购置有第三者责任强制保险及其它保险。

经审查，该车的机动车安全技术检验年检和核发检验合格标志均符合规定，在办理注册登记和检验的过程中均按照公安部令的有关规定办理，没有违规。

2.桂AB237K小型轿车，品牌型号：北京现代牌BH7186PAV，车辆识别代号：LBECFAHB8HZ538313，发动机号：HW061377，出厂日期：2017年9月15日，强制报废期止：2099年12月31日，检验有效期止：2022年1月31日，初次登记日期：2018年1月3日，

使用性质：非营运，核定载人数：5人，机动车所有人：庞永强，登记住所：广西壮族自治区南宁市西乡塘区友爱路东一巷278号B栋515室，购置有第三者责任强制保险及其它保险。

经审查，该车还未到核发检验标志时间，在办理注册登记的过程中按照公安部令的有关规定办理，没有违规。

3.桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车

（1）桂BC2376重型半挂牵引车，品牌型号：三一牌HQC42503S1S12E，车辆识别代号：LFXAH79W8M3009272，强制报废期止：2036年6月8日，使用性质：货运，核定载人数：2人，整备质量8870kg，准牵引质量：40000kg，车辆所有人：广西腾图运输有限公司，登记住所：广西柳州市柳江区拉堡镇建都开发区建南三街137号，购置有第三者责任强制保险及其它保险。

（2）桂BB325挂重型平板半挂车，品牌型号：天骏达牌JGH9400TPB，车辆识别代号：LA99FRB37M3JGH048，强制报废期止：2036年6月7日，使用性质：货运，整备质量：6000kg，核定载质量：34000kg，车辆所有人：广西腾图运输有限公司，登记住所：广西柳州市柳江区拉堡镇建都开发区建南三街137号。

经审查，桂BC2376重型半挂牵引车和桂BB325挂重型平板半挂车的机动车安全技术检验年检和核发检验合格标志均符合规定，在办理注册登记和检验的过程中均按照公安部令的有关规定办理，没有违规。

桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车实际所有人为植加耀，2021年6月植加耀在购买新车后与广西腾图运输有限公司签订服务协议，以广西腾图运输有限公司的名义办理车辆登记入户，由植加耀自主经营、自负盈亏，车辆纳入广西腾图运输有限公司的安全管理体系，以签署服务协议之名实行车辆挂靠。

（二）车辆驾驶人情况

1.许传广，桂E11181重型特殊结构货车驾驶人，男，1993年1月22日出生，广西北海市银海区福成镇卖兆村委会沙路一队20号人，持准驾车型B2的机动车驾驶证，驾驶证号:45**********39，初次领证日期:2017年7月6日，驾驶证有效期止:2023年7月6日，发证机关:广西壮族自治区北海市公安局交通警察支队，驾驶证状态正常。

2.庞永强，桂AB237K小型轿车驾驶人，男，1994年12月13日出生，广西博白县龙潭镇那薄村牛营队009号人，持准驾车型C1的机动车驾驶证，驾驶证号:45**********31，初次领证日期:2016年11月17日，驾驶证有效期止:2022年11月17日，发证机关:广西壮族自治区北海市公安局交通警察支队，驾驶证状态正常。

3.植加耀，桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车驾驶人，男，1975年4月16日出生，广西柳州市柳江县

穿山镇穿山下街屯64号人，持准驾车型A2的机动车驾驶证，驾驶证号：45**********13，初次领证日期：2001年11月1日，驾驶证有效期止：2023年11月1日，发证机关：广西壮族自治区柳州市公安局交通警察支队，驾驶证状态正常。

经审查，许传广、庞永强和植加耀在获取机动车驾驶证和审验驾驶证的过程中符合公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第111号和第123号）的相关规定。

（三）事故有关单位及车主（承运人）情况

1.广西博白县龙益混凝土有限公司，成立日期：2018年7月6日，统一社会信用代码：91450923MA5N9QGQ1G（1-1），类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：林荣春，住所：博白县龙潭镇茅坡村（博白县龙潭产业园内）；经营范围：混凝土、预拌砂浆、预制管件生产、销售，建筑工程施工，沙、石、建筑用添加剂（危险品除外）、建材销售，混凝土加工设备租赁、安装及调试，道路普通货运服务，货物专用运输（罐式）服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有《建筑业企业资质证书》。博白县自然资源局于2019年与广西博白县龙益混凝土有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》，将位于博白县龙潭产业园内的12026.5平方米土地出让给广西博白县龙益混凝土有限公司。玉林市生态环境局于2020年1月13日对广西博白县龙益混凝土有限公司进行了环评批复，并出具了《玉林市

生态环境局关于广西博白县龙益混凝土有限公司年产25万立方混凝土及水泥制品项目环境影响报告表的批复》。

2021年8月30日，广西博白县龙益混凝土有限公司与陈劲签订《混凝土运输承包合同》，约定广西博白县龙益混凝土有限公司将商品混凝土（含砂浆）配送运输部分业务承包给陈劲，陈劲在合同有效期内长驻广西博白县龙益混凝土有限公司的固定运输车辆为3台（其中包括桂E11181重型特殊结构货车），租用车辆纳入公司统一调度、安全管理体系。实际上，广西博白县龙益混凝土有限公司对桂E11181重型特殊结构货车实行使用管理权。

广西博白县龙益混凝土有限公司未办理有道路运输经营许可证，公司现有重型特殊结构货车（罐式混凝土搅拌车）16辆，其中公司登记名下的有3辆，另外13辆均属与公司签订有《混凝土运输承包合同》的外租车辆（包括发生事故的桂E11181重型特殊结构货车属外租车，发生事故后公司已与车主解除合同）。

2.广西腾图运输有限公司，成立日期：2020年6月8日，统一社会信用代码：91450221MA5PJQ7AXW（2-1），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：玉立奇，住所：柳州市柳江区拉堡镇建都开发区建南三街137号，经营范围：道路货物运输；装卸服务；汽车、汽车配件、汽车装饰用品、润滑油销售；二手车交易；机动车登记代理；工程机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020年7月1日柳州市柳

江区行政审批局向广西腾图运输有限公司核发《中华人民共和国道路运输经营许可证》(桂交运管许可柳字450221003702号),有效期至2024年8月30日，经营范围：普通货运。

广西腾图运输有限公司登记名下的车辆有214辆，其中重型半挂牵引车150辆、半挂车64辆（包括发生事故的桂BC2376重型半挂牵引车、桂BB325挂重型平板半挂车),这些车辆均属于签署服务协议（变相挂靠）的情形。

3.赖祖权，桂E11181重型特殊结构货车的车主，男，汉族，1980年7月18日出生,住址:广西合浦县白沙镇东风村委会斗坎村9号，身份证号码：45**********11。赖祖权是桂E11181重型特殊结构货车的实际出资人和实际所有人，无道路运输经营许可证。2021年8月底，赖祖权找到广西博白县龙益混凝土有限公司，表示可以将车辆长驻在公司用于混凝土运输业务，并向广西博白县龙益混凝土有限公司提交车辆相关资料复印件。2021年8月30日,广西博白县龙益混凝土有限公司为方便管理,安排赖祖权的车辆以陈劲的名义与广西博白县龙益混凝土有限公司签订《混凝土运输承包合同》，将包括桂E11181重型特殊结构货车在内的三辆车长驻在广西博白县龙益混凝土有限公司作为其固定运输车，车辆由广西博白县龙益混凝土有限公司管理并收取管理费用。陈劲与事故车辆桂E11181重型特殊结构货车、车主赖祖权

没有任何关系。

（四）事故道路情况及道路交通环境

1.道路情况。肇事中心现场位于G241线3432公里+500米处，现场路段呈南北走向，南通往合浦县山口镇，北通往博白县松旺镇，东为居民商铺，西为龙潭镇人民法庭办公楼。现场路段划分有中心黄虚线和机动车道与非机动车道的沥青路面，机动车道全宽760厘米，东、西两侧非机动车道宽分别为250厘米、220厘米；现场路段西侧通往博白县龙潭镇居民区的路口宽560厘米。现场路段微坡（i≈4.46%）、路面完好，路表干燥，绘制有标线，视线良好。夜间有路灯照明。肇事现场为原始现场。

肇事中心现场往南1公里（3433公里+500米）处设置有限速40公里的明显标志，往北2公里（3430公里+500米）处设置有解除限速40公里的明显标志。该路段自通车后，不属于事故多发路段。

2.事故发生时气象情况。根据博白县气象记录，博白县龙潭镇2021年12月16日晚上10至12时晴天，气温18.0至19.1℃，东北风1至2级。

（五）车辆、人员关系及出行情况

1.桂E11181重型特殊结构货车出行情况。2021年12月16日22时许，许传广驾驶桂E11181重型特殊结构货车到广西博白县龙益混凝土有限公司装载完30160kg混凝土后，沿G241线由

南往北行驶，计划将混凝土运送至博白县双旺镇白平产业园的建筑工地用于浇筑，于当日23时10分许行驶至G241线3432公里+500米处发生交通事故。

2.桂AB237K小型轿车人员关系及出行情况。2021年12月16日19时许，庞永强与庞华、庞宏文、庞忠钦、庞美龙、沈时等人（庞永强与庞华、庞宏文、庞忠钦、庞美龙是博白县龙潭镇那薄村牛营队的同村堂兄弟关系，沈时与庞华、庞美龙是朋友关系）同在庞华家中吃饭饮酒。当晚22时许，庞永强在饮酒后驾驶桂AB237K小型轿车搭载庞宏文（坐后排座位左一位置）、庞忠钦（坐后排座位左二位置）、庞美龙（坐后排座位右一位置）、庞华（坐后排座位右二位置）、沈时（坐副驾驶座位）从博白县龙潭镇那薄村往合浦县山口镇（计划到山口镇继续饮酒）沿G241线由北往南行驶，于2021年12月16日23时10分许行驶至G241线3432公里+500米处发生交通事故。

3.桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车出行情况。2021年12月16日17时30分许，植加耀驾驶桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车到贵港市港南区装载47590kg建筑模板后，沿G241线由北往南往海南省三亚市方向行驶，于当日23时10分许行驶至G241线3432公里+500米处发生交通事故。

（六）事故造成人员伤亡情况

1.庞永强，男，汉族，1994年12月13日出生，广西博白县龙潭镇那薄村牛营队009号人，桂AB237K小型轿车驾驶人，在事故中现场死亡。经玉林市公安局交通事故技术鉴定所尸检鉴定，庞永强系因道路交通事故致颅脑损伤合并胸部闭合性损伤死亡。

2.庞华，男，汉族，1986年7月3日出生，广西博白县龙潭镇那薄村牛营队008号人，乘坐桂AB237K小型轿车，乘坐在后排座位右二位置，在事故中现场死亡。经玉林市公安局交通事故技术鉴定所尸检鉴定，庞华系因道路交通事故致颅脑损伤死亡。

3.庞宏文，男，汉族，1997年7月15日出生，广西博白县龙潭镇那薄村牛营队017号人，乘坐桂AB237K小型轿车，乘坐在后排座位左一位置，在事故中现场死亡。经玉林市公安局交通事故技术鉴定所尸检鉴定，庞宏文系因道路交通事故致颅脑损伤死亡。

4.庞忠钦，男，汉族，1995年2月20日出生，广西博白县龙潭镇那薄村牛营队0011号人，乘坐桂AB237小型轿车，乘坐在后排座位左二位置，在事故中受伤经送医院抢救无效于2021年12月17日凌晨死亡。经玉林市公安局交通事故技术鉴定所尸检鉴定，庞忠钦系因道路交通事故致颅脑损伤联合胸腹部闭合性损伤死亡。

5.庞美龙，男，汉族，1993年2月10日出生，广西博白县龙

潭镇那薄村牛营队002号人，乘坐桂AB237小型轿车，乘坐在后排座位右一位置，在事故中受伤。

（七）有关鉴定结论

1.驾驶员酒精检验

（1）许传广，桂E11181重型特殊结构货车驾驶人，现场主动接受呼气酒精含量检测，检测结果均为0mg/100ml。

（2）庞永强，桂AB237K小型轿车驾驶人，在现场死亡，事故现场提取其心脏血液约1.6毫升，使用抗凝真空试管密封立即送至玉林市国泰司法鉴定所进行司法鉴定。鉴定意见:依据检测结果，庞永强血液中检测出酒精含量为262.37mg/100ml。

（3）植加耀，桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车驾驶人，现场主动接受呼气酒精含量检测，检测结果均为0mg/100ml。

2.肇事车辆车速鉴定

（1）桂E11181重型特殊结构货车事发时的行驶速度约为43km/h。

（2）桂AB237K小型轿车事发时的行驶速度约为62km/h。

（3）桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车事发时的行驶速度约为50km/h。

3.车辆技术鉴定

（1）桂E11181重型特殊结构货车，转向系统在事故中受损无法正常转向；制动性能不合格；灯光性能不合格；行驶系性能不合格；反光标识粘贴情况不合格；防护装置安装情况不合格。

（2）桂AB237K小型轿车，转向系统在事故中受损致无法正常转向；制动性能有效；灯光性能因灯光装置在事故中损坏且无法正常通电而无法检测。

（3）桂BC2376重型半挂牵引车，转向性能有效；制动性能有效；灯光性能除左侧灯光装置在事故中受损外，右侧灯光装置均有效；行驶系性能有效。

（4）桂BB325挂重型平板半挂车，制动性能有效；灯光性能有效；行驶系性能不合格；反光标识粘贴情况不合格；防护装置除车身左侧防护装置在事故中受损脱离外，车身右侧及后下部防护装置均有效。

4.车辆装载情况

（1）桂E11181重型特殊结构货车装载30150kg混凝土。

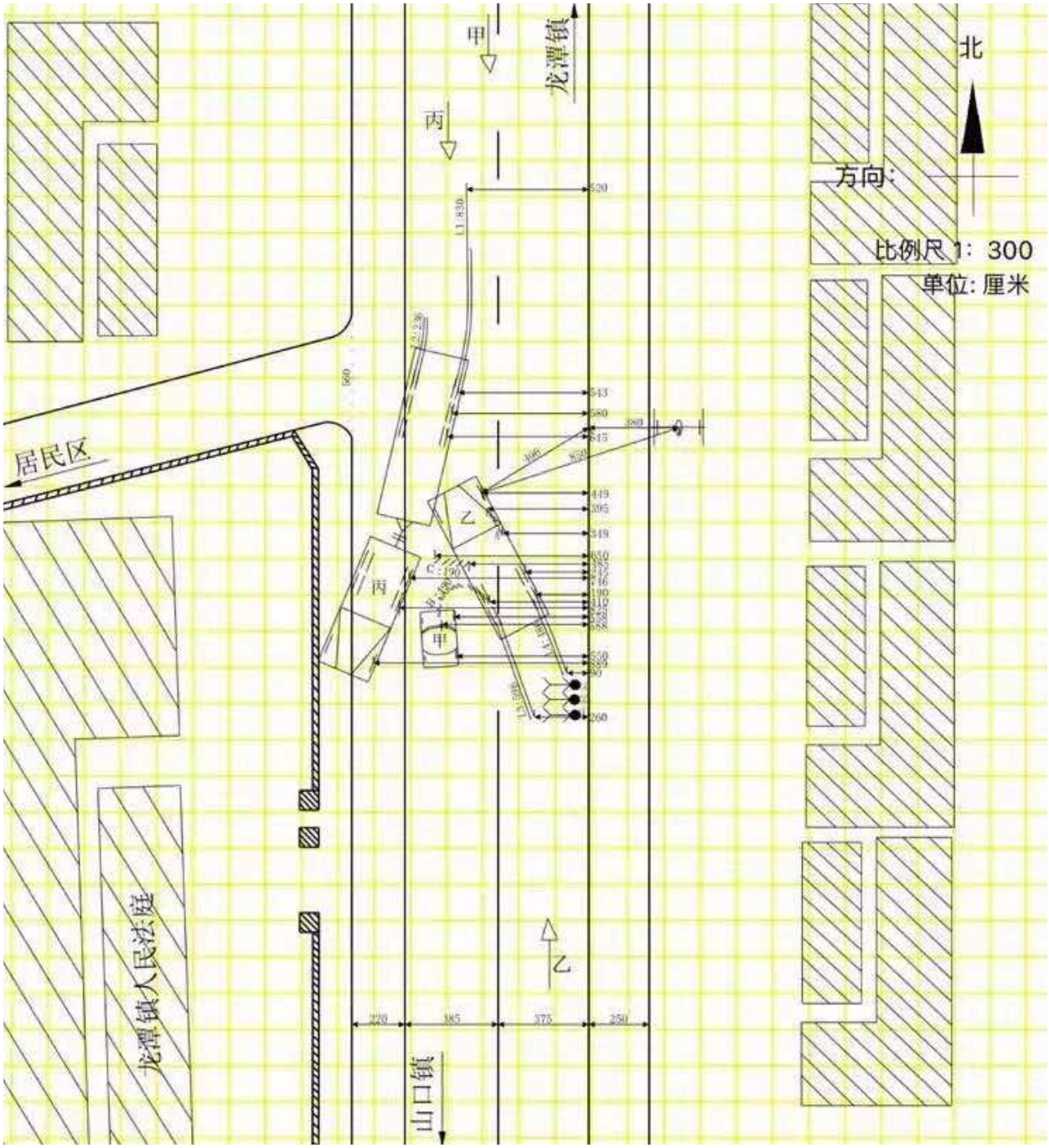
（2）桂AB237K小型轿车搭乘6人。

（3）桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车装载47590kg建筑模板。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年12月16日22时许，庞永强在醉酒的状态下驾驶桂AB237K小型轿车（如图甲车）搭载5人，从博白县龙潭镇那薄村出发，到达龙潭镇街后沿G241线由北向南往合浦县山口镇方向行驶，于当日23时10分许行驶至G241线3432公里+500米处在超越同方向由植加耀驾驶的桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车（如图丙车）时，其所驾驶的车辆与相对方向由许传广驾驶的桂E11181重型特殊结构货车（如图乙车）相碰撞，桂E11181重型特殊结构货车将桂AB237K小型轿车撞推后，与桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车发生碰撞，造成桂AB237K小型轿车发生逆时针旋转；随后，桂E11181重型特殊结构货车继续往左前方行驶撞向桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车的左侧，桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车右前部与事故现场西侧路边建筑物墙体发生碰撞（如图）；事故造成桂AB237K小型轿车上的3人在现场死亡，1受伤经送医院救治无效于2021年12月17日凌晨死亡和1人受伤及3车不同程度损坏。



（事故现场图）

（二）事故应急处置情况

2021 年 12 月 16 日 23 时 12 分许，博白县公安局交管大队指挥中心接到群众电话报案称：在龙潭法庭门口，有三辆车发生交通事故，有人员受伤严重，请派员前往处理。博白县公安局交管大

队龙潭中队接到指令后，迅速组织人员赶赴事故现场。经现场勘查，桂AB237K小型轿车上已有3人死亡并被困车内，博白县公安局交管大队龙潭中队立即向博白县公安局交管大队指挥中心报告。接到报告后，博白县公安局交管大队立即启动《重特大交通事故应急处置预案》，并逐级上报。博白县公安交警大队、消防救援大队、120急救中心等部门先后赶到现场，迅速开展现场救援、交通指挥疏导等工作。博白县人民政府主要领导带队组织应急管理、公安等部门开展事故救援和前期勘察工作。玉林市公安局、应急管理局、公安交警支队相关领导相继赶赴事故现场指挥现场救援、指导事故调查、取证、安抚家属等相关工作。17日6时10分，事故现场救援基本结束，交通秩序恢复正常，未造成交通中断和拥堵，未发生次生事故。

（三）事故善后处置及应急救援评估情况

事故发生后，我市相关职能部门和属地政府及时妥善做好事故善后处理工作，积极做好死者家属安抚工作，在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。目前，事故4名死亡人员的善后工作已妥善处理。

经评估，本次事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时有效，没有造成次生事故，事故应急处置较好。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

1.庞永强夜间在醉酒[1]的状态下驾驶桂AB237K号小型轿车载

[1]《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》一、在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，……。

人超过核定的人数通过设置有限速标志的路段时，超过限速标志标明的最高时速行驶，且在与对面来车有会车可能时超车[2]，造成交通事故，是导致事故发生的主要直接原因。

2.许传广夜间驾驶制动性能、灯光性能、行驶系性能不符合技术标准的非运营[3]车辆桂E11181重型特殊结构货车，载物超过核定装载质量通过设置有限速标志的路段时，超过限速标志标明的最高时速行驶，未能及时采取紧急避险措施，造成交通事故，致使事故后果扩大，是导致事故发生的另一直接原因。

3.植加耀驾驶桂BC2376重型半挂牵引车牵引行驶系性能、车身反光标识粘贴情况不合格的桂BB325挂重型平板半挂车，载物超过核定装载质量通过设置有限速标志的路段时，超过限速标志标明的最高时速行驶，是导致事故发生的另一直接原因。

（二）事故间接原因

1.企业非法组织道路运输业务，安全生产主体责任未落实。广西博白县龙益混凝土有限公司未办理有道路运输经营许可证，组织非营运车辆开展混凝土运输业务，将混凝土运输项目承包给不具备相应运输资质的承运方开展混凝土运输业务，对运输车辆的

---

[2]②《中华人民共和国道路交通安全法》第四十三条第二项　同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：（二）与对面来车有会车可能的；……。

[3]③《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条第一款第（一）项　申请从事货运经营的，应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续后，按照下列规定提出申请并分别提交符合本条例第二十一条、第二十三条规定条件的相关材料：（一）从事危险货物运输经营以外的货运经营的，向县级道路运输管理机构提出申请；……。

安全生产工作未统一协调、管理，未能及时消除肇事车辆未取得道路运输证、制动不合格、驾驶系不合格、灯光不合格的安全隐患未落实对肇事司机的安全教育培训，未禁止超载车辆出厂，致使不符合要求上路的车辆上路行驶。

2.车主非法营运，隐患排查治理不到位。赖祖权作为肇事车辆桂E11181重型特殊结构货车的车主，未能及时消除车辆安全隐患，在明知自己无道路运输许可证及车辆为非营运车辆的情况下，将车辆出租给广西博白县龙益混凝土有限公司用于混凝土运输业务，致使多项指标不符合技术标准的非营运车辆从事混凝土运输上路行驶。

（三）事故性质

经调查认定，国道241线博白龙潭路段“12·16”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、事故暴露出的问题

（一）行业监管存在漏洞。1.博白县住房和城乡建设局作为行业安全生产监督管理部门[4]，未能对广西博白县龙益混凝土有限公司实行有效监管，未能及时发现并制止该公司存在的非法组织道路运输业务以及将混凝土运输项目承包给不具备相应运输资

[4]《博白县安全生产委员会关于印发〈博白县安全生产委员会成员单位安全生产工作职责规定〉的通知》（博安委字〔2021〕1号） 第十九条 县住房城乡建设局（县人民防空办）工作职责 7.负责混凝土行业（搅拌站）的安全生产监督管理，按职责分工监督检查非法行为。

质的承运方开展运输，未能发现和督促企业消除存在的安全隐患。2.博白县交通运输管理部门作为辖区道路运输的行业监管部门，未能及时发现并制止广西博白县龙益混凝土有限公司存在未依法取得道路运输许可证擅自从事道路运输有关活动[5]，未能及时发现并制止广西博白县龙益混凝土有限公司将混凝土运输业务发包给不具备相应运输资质车辆进行运输的行为。

（二）属地监管履职不到位。龙港新区玉林龙潭产业园管委未能认真履行安全生产属地管理责任，未能发现广西博白县龙益混凝土有限公司未取得道路运输许可证从事混凝土运营业务，未能发现和督促企业消除存在的安全隐患；园区未理清混凝土行业安全管理职责，没有按照“三个必须”要求明确行业监管部门。

（三）路面管控不到位。博白县公安交管部门作为辖区路面管控部门，事故中三辆肇事车辆均有超载或超员行为，且均有不同程度的超速行为，小轿车司机醉酒驾驶，未能及时发现并制止其违法行为[6]。

（四）源头治超不力。博白县人民政府未能有效组织道路货物

[5]《公路安全保护条例》第四十一条第二款　道路运输管理机构应当加强对煤炭、水泥等货物集散地以及货运站等场所的监督检查，制止不符合国家有关载运标准的车辆出场（站）。

[6]2021年12月16日，事发当天晚上，博白县公安交警大队龙潭中队在事故前方2000米（G241线3430公里+500米）处设卡进行酒驾查处，当晚博白县公安交警大队龙潭中队共派出22名警力（中队共有4名干警，18名辅警）开展路面巡查管控，肇事车辆从酒驾查处卡点与事故发生地中间的村道驶入G241线，避开了卡点。

运输源头违法超限超载治理工作，未能督促有关部门落实道路货物运输源头监管职责；博白县交通运输管理部门未能加强货运源头管理，督促企业从源头开展超载治理工作；博白县经济贸易和科学技术局未能按要求规范混凝土企业货物装载行为[7]。

五、事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对涉事企业及其相关人员的处理建议

1.建议给予行政处罚的企业（1个）

广西博白县龙益混凝土有限公司非法从事道路运输业务，非法发包运输业务[8]，风险隐患管控不到位[9]，安全教育培训不到位[10]，源

---

[7]《博白县治理车辆超限超载工作协调小组办公室关于印发2021年博白县货运装载源头和公路违法超限超载治理工作实施方案的通知》（博治超办〔2021〕1号）三、工作措施（一）加强货运源头治理 1.明确工作职责 ……。经贸科技部门负责督促水泥厂、钢铁冶炼厂、商品混凝土生产企业等工业企业规范货物装载行为。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、二款　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一、二款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

头治超把关不严[11]，对事故的发生负有重要责任。建议由玉林市应急管理部门依照相关法律对该公司进行行政处罚；将该公司纳入安全生产联合惩戒管理。

2.免于追究责任人员（1人）

庞永强，安全意识淡薄，在醉酒[12]状态下驾驶小型轿车超载[13]超速[14]、违规超车，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

3.建议司法机关追究刑事责任人员（2人）

（1）林荣春，广西博白县龙益混凝土有限公司法定代表人，履行生产经营单位主要负责人安全生产工作职责不到位[15]，组织非

---

[11]《公路安全保护条例》第四十一条第一款　煤炭、水泥等货物集散地以及货运站等场所的经营人、管理人应当采取有效措施，防止不符合国家有关载运标准的车辆出场（站）。

[12]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款　饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。

[13]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条　机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定载货。

[14]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款　机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

……。

法从事道路运输业务，在公司将混凝土运输业务承包时审核把关不严，致使未取得道路运输许可证的承运方运用非运营车辆从事公司混凝土运输业务，未建立健全并落实公司全员安全生产责任制，未严格组织制定并落实公司安全生产规章制度和操作规程，未组织建立并落实公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未能及时消除公司生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关立案侦查。

（2）赖祖权，作为桂E11181重型特殊结构货车实际出资人和实际所有人，未能及时清除车辆存在的制动性能、灯光性能、行驶系性能不符合技术标准的安全隐患[16]，未能履行安全生产主体责任，致使车辆超载超速行驶，存在非法道路运输营运活动行为[17]，对事故的发生负有责任。涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关立案侦查。

4.建议给予行政处罚的人员（2人）

（1）许传广，桂E11181重型特殊结构货车驾驶人，驾驶超过核定载重质量的车辆上路，驾驶相关技术标准不符合要求的车辆超速行驶。涉嫌违反《中华人民共和国道路交通安全法》，建议由公

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十条　生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[17]《中华人民共和国行政许可法》第二十九条第一款　公民、法人或者其他组织从事特定活动，依法需要取得行政许可的，应当向行政机关提出申请。……。

安交警部门对其进行行政处罚。

（2）植加耀，桂BC2376重型半挂牵引车牵引桂BB325挂重型平板半挂车驾驶人，驾驶行驶系性能、车身反光标识粘贴情况不合格的车辆超速超载行驶。涉嫌违反《中华人民共和国道路交通安全法》，建议由公安交警部门对其进行行政处罚。

（二）对行政监管部门及其相关人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关部门及其责任人员履职方面的问题线索及相关材料，已移交玉林市纪委监委事故责任追究组。对有关责任单位、责任人员的处理意见，由纪检监察机关提出。

六、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，进一步加强道路交通行业安全生产工作和地方政府及有关部门监管责任，提出以下防范和整改措施建议：

（一）加强道路运输专项整治。交通运输部门要从本次事故中认真吸取教训，举一反三，进一步加强道路运输企业的专项整治工作，认真开展对道路运输企业无道路运输许可证、非营运车辆从事营运活动的检查执法力度，消除安全隐患。要重点加强混凝土搅拌运输车辆的专项整治工作，对车辆非法营运、非法改装、超限超载运输等违法行为依法予以严厉打击。

（二）加强混凝土企业安全管理。住建、工信等行业监管部门

和属地政府要严格按照“三个必须”要求和“属地管理”原则，督促混凝土生产企业落实安全生产主体责任，强化落实货运装载源头的安全生产责任，不得委托无道路货物运输经营许可和道路运输证的车辆承运，不得允许超限超载车辆、非法改装车辆出场；混凝土运输企业及所属车辆、聘用驾驶人员应当依法取得道路货物运输经营相关资质，做到规范合法装载运输，坚决杜绝各类违法超限超载、滴撒漏行为发生。

（三）加强货运装载源头治理。属地政府要进一步加强落实货运源头管控责任，完善货车违法超限超载治理长效机制，督促职能部门认真履行职责。交运、工信等行业监管部门要在各自职责范围内对货物运输源头单位实施监管职责，并依法查处相关违法违规行为。

（四）加强路面管控工作。公安交警部门要进一步加强路面管理，重点加强国省县道重点道路的动态交通管控，加大对过境车辆的执法力度，要把力量进一步下沉到路面一线，加大巡逻密度，坚持设立站点检查和流动巡查相结合，整治违法占道，严查车辆超员、货车超限超载运输、车辆超速等重点交通违法行为。要特别加强国道省道途经镇圩路段的路面管控工作，镇圩路段车多人多，极易发生事故，要采取有效措施，坚决防范事故发生。

（五）加强属地安全管理。龙潭产业园区要加强安全管理工作完善各项规章制度，理清并规范行业监管职责，对于园区存在行

业监管盲区的，要认真研究落实监管职责，堵塞漏洞，全面提升园区安全监管水平。要进一步加大对园区企业监管力度，督促企业认真落实企业主体责任，建立健全全员参与的隐患排查治理工作制度，确保各类安全生产隐患能够及时发现、及时整改，严防事故的发生。